

1514334-90.2022.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... o boletim de ocorrência registrado acerca do roubo. Disse que o veículo foi encontrado, abandonado, em um local próximo à empresa Arcor . Registrou a ocorrência do roubo, mas não soube dizer como a policia chegou na pessoa do acusado. Algum tempo depois, foi chamado a comparecer na delegacia, local em que reconheceu o acusado. Disse que já tinha feito, quando do registro da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514334-90.2022.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514334-90.2022.8.26.0099

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAONI CAVALCANTI TORICELLI

38739139840

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

RAONI CAVALCANTI TORICELLI e Marilha dos Santos Silva foram denunciados e estão sendo processados como incurso na prática do artigo 157,§ 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 01.06.2022, por volta das 01h, na Rua Advogado Zeferino Vasconcelos, 484, proximidades dos Correios, Vila Mota, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante violência, o veículo VW /Golf, ano 2002, cor preta, placa DGG-3773/Bragança Paulista-SP, pertencente à vítima Leonardo Martins Leme de Moraes, avaliado em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme auto de avaliação constante nos autos.

Recebida a denúncia em 01.08.2022 (fls.78/80), os acusados foram citados e

ofereceram defesa preliminar (fls.111/116 e 134/135).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ato contínuo os acusados foram interrogados, através do sistema audiovisual (fls. 234/235).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram por memoriais, ocasião em que a Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 242/247).

A Defesa do acusado Raoni postulou pela absolvição por insuficiência probatória. Questionou o reconhecimento efetuado pela vítima, em afronta ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal (fls. 259/276).

Por decisão proferida por este Juízo em 01/12/2022, após pedido da Defesa de Marilha, foi convertido o julgamento em diligência, para instauração de incidente de dependência toxicológica da acusada Marilha. O feito foi desmembrado com relação a ela (fls. 277/278 e 291).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Passo a sentenciar o feito com relação ao corréu Raoni.

O pedido contido na denuncia procede.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 15 e 30), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls.16), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 62), pelo auto de avaliação (fls. 69) e pela prova oral colhida nos autos.

A responsabilidade criminal do acusado também é certa.

Extrajudicialmente o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, o acusado Raoni disse que Marilha é sua namorada. A respeito dos fatos, negou a prática delitiva. Não se recorda onde se encontrava na ocasião do roubo em questão. Mencionou que estava sozinho, na delegacia, quando foi submetido ao reconhecimento pessoal.

A acusada Marilha também foi ouvida em juízo e negou qualquer envolvimento com os fatos. Afirmou que mantém relacionamento com Raoni e que ambos são usuários de drogas. Acrescentou que já praticaram furtos juntos, mas negou envolvimento no assalto em questão. Não se recordou, também, de onde estava na data dos fatos.

Não obstante a negativa por parte do acusado, a prova oral contribuiu para o esclarecimento dos fatos.

A vítima Leonardo Martins Leme de Moraes relatou que os fatos se deram por volta de 1 hora da manhã. Disse que avistou Marilha, pessoa por ele até então desconhecida, em um ponto de ônibus, próximo de um posto de gasolina. Na oportunidade, ela se aproximou do declarante e ambos iniciaram uma conversa. Achou que se tratasse de uma garota de programa. Combinaram, então, de seguir próximo à rua do correio, por sugestão de Marilha. O declarante a acompanhou até uma rua, sem saída e escura. Não notou a presença de qualquer pessoa no local. Logo em seguida, ao estacionar seu veículo, Raoni se aproximou do veículo e abriu a porta do automóvel em que estavam, vindo a acertá-lo. Marilha, por sua vez, retirou a chave da ignição, situação que o levou a perceber que eles estavam juntos. O declarante entrou em luta corporal com Raoni, mas foi contido por ele com um "mata-leão". Em seguida, o acusado entrou no seu veículo, na companhia de Marilha, tendo ambos fugido. Posteriormente, após ter colocado anuncio no aplicativo denominado "Facebook", no grupo da feira do rolo, o declarante conseguiu localizar seu carro, algumas horas após o assalto. Deixou o telefone seu no anuncio e, pouco tempo depois, um terceiro lhe telefonou e comentou sobre o veículo. O automóvel, no entanto, estava danificado, sem algumas peças. A policia o encontrou no caminho e o abordou, dizendo que o veículo era roubado. Neste momento exibiu-lhe o boletim de ocorrência registrado acerca do roubo. Disse que o veículo foi encontrado, abandonado, em um local próximo à empresa Arcor . Registrou a ocorrência do roubo, mas não soube dizer como a policia chegou na pessoa do acusado. Algum tempo depois, foi chamado a comparecer na delegacia, local em que reconheceu o acusado. Disse que já tinha feito, quando do registro da ocorrência, o retrato falado do criminoso. Explicou que reconheceu o acusado, pessoalmente, na delegacia, 2 meses após os fatos, aproximadamente. Acrescentou que havia outros dois rapazes, quando do reconhecimento. Não soube dizer, ainda, como a

policia chegou na acusada. Na delegacia chegaram a exhibir-lhe fotos dos dois criminosos. Na ocasião alegou que ficou com duvida, pois eles estavam muito diferentes do dia do crime. Chegaram a mostrar-lhe três fotos da mesma pessoa. Eram fotos antigas. Posteriormente, no entanto, já pessoalmente, reconheceu o acusado. No dia do crime, o rapaz estava de calça, era barbudo, alto, não sabendo, ao certo, como era a sua fisionomia. A moça era morena e de baixa estatura. Não soube dizer se os criminosos estavam sob efeito de álcool ou droga. Em relação a Marilha, disse que mostraram -lhe três fotos da mesma pessoa, mas a achou um pouco diferente. Disse que tinha ingerido bebida alcoólica na data dos fatos. Não se recordou da vestimenta da acusada no dia do crime. Acredita que ela estava de vestido ou saia. Em juízo, através do sistema de videoconferência, apresentados outros indivíduos, além do acusado Raoni, a vítima o reconheceu, assim como o fez em relação a Marilha.

O policial civil Edilson José Raymundo tomou conhecimento do fato em questão, registrado em boletim de ocorrência. Disse que já conhecia o modus operandi do casal em questão, de modo que foram exibidas fotos dos acusados. Nesta oportunidade, a vítima os reconheceu como autores do crime. Disse que já conhecia o acusado dos meios policiais, em razão de furtos e roubos. Não conhecia a acusada, embora soubesse que o acusado tinha uma companheira, sendo descoberto que se tratava da acusada. Disse que tomou conhecimento do roubo do veículo, o qual fora praticado por um casal. Segundo a versão da vítima, após ter combinado um programa sexual com Marilha, acabou sendo assaltado por ela e seu comparsa Raoni. Na delegacia, a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico do casal. Não foi feito reconhecimento pessoal da acusada, na delegacia, mas apenas do acusado. Nesta oportunidade, não se recordou quantas pessoas foram colocadas para reconhecimento, na companhia do acusado. Soube que o veículo subtraído da vítima foi abandonado posteriormente.

O policial Rodrigo Amaral Midon acrescentou que já conhecia o acusado dos meios policiais. Em relação ao fato alegou que já tinha conhecimento do modo de agir do acusado, no qual ele colocava uma menina para atrair a vítima. No caso, o encontro foi marcado com a vítima, quando o veículo foi estacionado em local ermo, o criminoso teria chegado e abordado a vítima, subtraindo-lhe o veículo. O depoente alegou que, ao tomar conhecimento da forma de atuação dos criminosos no roubo, apresentou a foto do acusado para a vítima e ela o reconheceu. Disse que a foto da acusada também foi obtida e exibida à vítima, que a reconheceu. Posteriormente, o acusado foi detido e apresentado na delegacia, ocasião em que a vítima o reconheceu, pessoalmente, como autor do crime. O depoente não teve contato com a vítima. Acrescentou, no entanto, que, uma vez questionado a respeito, o acusado admitiu a pratica do crime. Não se recordou, contudo, se ele mencionou o nome da acusada. Recordou-se que chegou à pessoa do acusado através de um rapaz de um posto de gasolina, que comentou que o autor do crime seria o filho de um delegado, situação que o levou à pessoa do acusado. O depoente não participou do ato do reconhecimento. Acredita que o veículo da vítima tenha sido encontrado pela policia militar. Por fim disse que chegou à pessoa da acusada através do fato de ser ela namorada do acusado.

Pois bem. Observo que a vítima foi firme e segura em seu relato, especialmente no que se refere à dinâmica dos fatos. Descreveu não apenas a forma como teria conhecido, inicialmente, a acusada, pessoa com quem manteve contato, por tempo relevante, inclusive colocando-a no interior de seu veículo e, em seguida, com ela se deslocando para local por ela indicado, sendo, então, feita a abordagem pelo acusado.

Da mesma forma, em que pese o pouco tempo de contato com o acusado, o fato é que a situação revelou que ele tinha vinculo com a acusada, fato confirmado, posteriormente, uma vez que namorados. Aliás, tal situação auxiliou, inclusive, a policia a descobrir a autoria delitiva, uma vez que ambos os criminosos ainda saíram juntos do local, após a subtração.

A vítima também não titubeou ao descrever as características físicas do criminoso, na delegacia e em juízo, tendo-o reconhecido não apenas por foto, mas, em seguida, pessoalmente, ainda na delegacia, e por fim, em juízo.

E a palavra da vítima, como sabido, é de fundamental importância na solução da lide e merece total credibilidade, pois séria e isenta. Nada nos autos indica intenção preordenada da ofendida em prejudicar, injustamente, o agente, pessoa que sequer conhecia, não havendo motivos para dela duvidar ou para desconsiderar suas declarações, sendo relevante meio de prova.

"PROVA. Reconhecimento do agente pela vítima. Valor: Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo, o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (RJDTACRIM - vol.22- pag.309- rel. Passos de Freitas).

"O valor do reconhecimento pessoal depende, essencialmente, da sinceridade do reconhecedor e da clareza com que ele antes observou e percebeu o reconhecido" (RT 704/352).

E neste particular, não obstante as arguições da Defesa a respeito do reconhecimento efetuado em solo policial, deve ser ressaltado que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, conforme pacífico entendimento dos Egrégios Tribunais Superiores, mera recomendação, não lhes sendo conferido caráter vinculante. Nesse sentido: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO (...) 2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 474.655/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

E, de qualquer maneira, ainda que se falasse em eventual nulidade do ato de reconhecimento pessoal, cumpre consignar que tal nulidade não contamina o processo. Isto porque, não sendo o inquérito policial ato de manifestação do Poder Judiciário, mas mero procedimento informativo destinado à formação da opinião delicti do titular da ação penal, os vícios eventualmente existentes não atingem a fase seguinte da persecução penal, qual seja, a fase da ação penal.

A respeito, oportuno citar o seguinte julgado: "A jurisprudência dos Tribunais Superiores já assentou o entendimento no sentido de que, enquanto peça meramente informativa, eventuais nulidades que estejam a gravar o inquérito policial em nada repercutem no processo do réu, momento no qual, afirma-se, será renovado todo o conjunto de prova" (STJ, 6ª T, RHC 11.600/RS, rel.Min. Hamilton Carvalhido, j.13.11.2001).

Por sua vez, de se ressaltar que a vítima também efetuou o reconhecimento pessoal do acusado Raoni, em Juízo, ocasião em que o procedimento foi realizado conforme os termos da legislação processual penal, o que convalida a exegese probatória .

A corroborar a versão da vítima esta o relato dos dois policiais civis que participaram das diligências iniciais e incriminaram, assim, o acusado.

Os policiais não apenas confirmaram os reconhecimentos, mas ainda trouxeram aos autos detalhes relevantes, especialmente o fato de já ser o acusado conhecido dos meios, na prática de delitos, com mesmo modus operandi, na companhia de uma mulher. E mais. O policial Rodrigo ressaltou que, quando do crime, um funcionário do posto de gasolina ainda teria comentado sobre o envolvimento do filho de um delegado no crime, sendo o acusado, de fato, filho de um delegado..

Mas não é só. Referido policial ainda ressaltou a própria confissão, pelo acusado, ainda que informalmente, no tocante à sua participação no crime em discussão.

Por fim, observo que não se trata de fato isolado na vida do acusado, pessoa que possui outros envolvimento na Justiça pela prática de crimes patrimoniais (cf. fls. 176/179).

Diante de tal contexto probatório, entendo serem robustas as provas e no sentido de que o acusado praticou o delito de roubo, justificando sua condenação.

Configurada, também, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, uma vez que a vítima foi categórica em confirmar o conluio entre os acusados Raoni e Marilha para a prática do roubo de seu veículo, situação que se extrai, também,

pelo fato de ambos terem saído, juntos, logo após a subtração do veículo da vítima, mediante emprego de violência física.

Feitas tais considerações e verificada a materialidade delitiva e a autoria do acusado Raoni, passo a dosar a pena a ser imposta.

Em relação às circunstâncias descritas no artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado possui maus antecedentes (autos nº 1501089-66.2021.8.26.0545), motivo pelo qual elevo a pena base em 1/6, tornando-a 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Consigno que condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior pode ser reconhecida nesta fase, conforme entendimento do C. STJ: "(...) A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes" (STJ - 5ª Turma - HC nº 22.869/DF - Min. LAURITA VAZ - j. 18/06/13).

Sem alterações na segunda fase de aplicação da pena.

Na terceira fase de aplicação de pena presente a causa de aumento pelo concurso de agentes, de modo que elevo a pena de 1/3 e chego à pena final de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, fixada no mínimo legal, o que a torno definitiva.

Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, em razão da violência cometida contra a vítima, além dos maus antecedentes do acusado. Mesmo porque, a gravidade do delito em discussão exige o regime mais severo para cumprimento de pena, pois o único suficiente para a correta repressão do delito praticado.

Pelos mesmos motivos, além do próprio quantum de pena fixado, não é possível a aplicação dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Observo que o Juízo das Execuções Criminais possui melhores condições para avaliação da conduta do réu e para a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

O acusado respondeu preso ao feito e assim deverá permanecer se quiser recorrer desta sentença. Ademais, há que se assegurar a aplicação da lei penal, ante a sentença condenatória ora proferida.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado RAONI CAVALCANTI TORICELLI qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, fixada no mínimo legal, vigente na data dos fatos, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em regime inicial fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, inscreva-se o nome do acusado no livro rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Nos termos do artigo 201, § 2º, do C.P.P., comunique-se a vítima a respeito do teor desta sentença.

P.I.C.

Bragança Paulista, 12 de dezembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA